

Nr. 203 Ressortbesprechung im Reichswirtschaftsministerium vom 20. September 1938, 11 Uhr*R 3001/20414, Bl. 199–201 Besprechungsvermerk des RJuM, Abschrift¹**Beginn: 11:00**Ort: Reichswirtschaftsministerium***[ENTWURF EINER DENKSCHRIFT ÜBER DIE PFLICHTVERSICHERUNG VON KRAFTFAHRZEUGEN]**

An der Besprechung im Wirtschaftsministerium über den Inhalt der dem Führer zu erstattenden Denkschrift zur Frage der Pflichtversicherung von Kraftfahrzeugen² haben vom RJ[u]M die Herren MinRat Koffka, K[ammer]G[erichts]Rat Thees, RegRat Däubler und LGRat Schröder teilgenommen. Vertreten waren neben dem RWiMin. das RInnMin. (Chef der Deutschen Polizei) (MinR Bader, ORR Schoor), das RVerkMin. (MR Müller) und das Aufsichtsamt³. Die Besprechung wurde zunächst von MinDir. Lange, dann von MinDirig. Gottschick und schließlich von RegRat Matthes geleitet.

In der Frage, ob die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeuge einzuführen sei, bestand zwischen allen Beteiligten Übereinstimmung dahin, daß diese Pflichtversicherung in der Form des Abschlusses von Einzelversicherungsverträgen durch die Kraftfahrzeughalter durchzuführen sei. (Pflichtversicherung, nicht Zwangsversicherung).

Die Vertreter des RJM und des RWiMi[n]. betonten, daß zunächst die Haftungsgrundsätze vereinheitlicht werden müßten. Dabei solle die einheitliche Regelung dahin gefunden werden, daß zunächst die Verschiedenheiten zwischen dem Recht der Ostmark und dem Recht des Altreichs zu beseitigen seien. Da beide Rechtssysteme im Kraftverkehrsrecht von dem Prinzip der Gefährdungshaftung ausgingen⁴, sei die Vereinheitlichung auf dieser Basis vorzunehmen. Das RM.d.I[n-nern] verschloß sich der Notwendigkeit dieses Vorgehens nicht, weil man andernfalls zu keinem Ergebnis gelange, MinRat Baader vom RInMin. will daher, wie er nach der Sitzung erklärte, in seinem Hause dieses Verfahren befürworten. Die Frage, ob im Kraftverkehrsrecht schließlich es bei der Gefährdungshaftung bleiben soll oder zur Verschuldenshaftung übergegangen werden soll, soll dann später gegebenenfalls in Ruhe geklärt werden.

Herr RegRat Matthes wies dann auf die Unterschiede zwischen dem Recht des Altreichs und dem der Ostmark hin.

– 1.

¹ Entwurf: R 3001/20414, Bl. 197 f. Uneinheitl. Abkürzungen wie in der Vorlage belassen.

² Einem Auftrag Hitlers gemäß (Anhang, FV 377*) hatte der RMRk, nach mündl. Sondierungen mit dem RVM, am 26. 8. 1938 an den RWiM geschrieben: „Der Führer und Reichskanzler hält mit Rücksicht auf den verschiedenartigen Rechtszustand auf dem Gebiet der Haftpflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter in Österreich und dem Altreich eine Klärung der Frage für erforderlich, in welcher Weise die Herbeiführung eines einheitlichen Versicherungszustandes zu erfolgen hat. Er hat dabei zum Ausdruck gebracht, daß der Grundsatz der Pflichtversicherung in Österreich gewahrt bleiben soll. Ich bitte, mir eine in Zusammenarbeit mit dem Herrn Reichsverkehrsminister und dem Herrn Reichsminister der Justiz gefertigte Denkschrift hierüber zu übersenden, die ich dem Führer vortragen werde. In ihr bitte ich auch eine Erörterung darüber anzustellen, welcher Unternehmungsform (Anstalt, Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit) bei einer Pflichtversicherung der Vorzug zu geben ist.“ R 43 II/749, Bl. 104. Abschriften waren an den RVM und RJuM gegangen; R 3001/20414, Bl. 176. Der RWiM hatte daraufhin am 13. 9. zu dieser Besprechung eingeladen. Als Unterlage beigelegt war ein Bericht „Die österr. Kraftfahrzeugversicherung im Vergleich zur deutschen“; ebd. Bl. 180–196. – Vorgeschichte s. Dok. Nr. 136.

³ Das dem RWiM unterstellte Reichsaufsichtsamt für Privatversicherung.

⁴ D. h. ein Entschädigungsanspruch bestand auch ohne Nachweis des Verschuldens des Kfz-Halters.

Verschuldenshaftung: Die einschlägigen Bestimmungen des reichsdeutschen BGB und des österr. [A]BGB stimmen im wesentlichen überein, so daß es insoweit bei dem gegenwärtigen Rechtszustand sein Bewenden haben kann.

– 2.

Gefährdungshaftung: Die Gefährdungshaftung für den Halter ist im Altreich und in der Ostmark gleich. Der Führer haftet im Altreich nur bei Verschulden (m[it] umgek[ehrter] Beweislast), in Österreich grundsätzlich wie der Halter, mit der Ausnahme jedoch, daß der Berufsfahrer nur bei Verschulden haftet (mit umgekehrter Beweislast). Bei der Vereinheitlichung soll das Prinzip des Altreichs gewählt werden.

– 3.

Umfang der Haftung: Im Altreich wird Schmerzensgeld nur bei Verschulden gewährt, in Österreich auch in Fällen der Gefährdungshaftung. Auch hier soll das deutsche Prinzip angewandt werden.

Insassenhaftung: In Österreich besteht eine Befahrungshaftung für Insassenhaftung [sic] in den Fällen des § 4 Abs. 1 d. öst. Kraftfahrzeughaftpflichtgesetzes⁵. Im Altreich besteht keine Gefährdungshaftung (abgesehen von der Post) gegenüber den Insassen. Hier soll das österreichische Prinzip angewandt werden.

In der Frage, wer als Versicherer bei der Pflichtversicherung auftreten solle, wurde übereinstimmend die Ansicht vertreten, daß die private Versicherungswirtschaft die Versicherung übernehmen solle.

Einer Vereinheitlichung bedürftig sind auch die Deckungssummen, die im Altreich bei Personenschäden 100 000 RM und bei Sachschäden 10 000 Reichsmark betragen, in der Ostmark bei Personenschäden 10 000 Schilling und bei Sachschäden 2000 Schilling. Über die Beträge wurde noch nichts Endgültiges besprochen.

In der Frage der Selbstbeteiligung schien das Reichswirtschaftsministerium für deren Festsetzung zu sein, während die übrigen Stellen dies nicht als erwünscht bezeichnen können.

Ausnahmen vom Versicherungszwang sollen vorgesehen werden für das Reich, die Länder, vielleicht auch für bestimmte Gemeinden und öffentliche Körperschaften, jedenfalls für die NSDAP.

Das weitere Verfahren wurde wie folgt besprochen:

Das RWiMin. wird zunächst die Denkschrift für den Führer im Entwurf fertigstellen und dann mit den heute vertretenen Stellen über diese Denkschrift verhandeln⁶. Die Versicherer sollen im gegenwärtigen Stadium noch nicht beteiligt werden.

Berlin, den 20. 9. 1938

Quassowski

⁵ D. h. des erst 1937 novellierten österr. *KraftfahrG* (österr. BGBl. I Nr. 29), dessen § 4 (1) lautete: „Ist bei einer Haftpflichtversicherung, zu deren Abschluß [...] eine Verpflichtung bestand, der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung an den Versicherungsnehmer (Versicherten) frei, weil dieser eine ihm durch den Vertrag auferlegte Obliegenheit verletzt hat [...], so kann der Dritte [d. h. der Geschädigte] im Rahmen der festgesetzten Mindestversicherungssumme und innerhalb des vorgeschriebenen Umfanges der Versicherungshaftung unmittelbar vom Versicherer den Betrag verlangen, zu dessen Leistung dieser ohne die Verwirkung auf Grund der Haftpflichtversicherung verpflichtet gewesen wäre. [...]“

⁶ Der RJuM mahnte am 15. 10. 1938 beim RWiM die Fertigstellung der Denkschrift an, die erst am 24. 10. in einem vorläuf. Entwurf vorlag; R 3001/20414, Bl. 203, 217–222. Die endgült. Fassung beruhte aber auf einem Entw. des RJuM vom 1. 11., der am 21. 11. im RWiM besprochen und allgemein akzeptiert wurde. Auf Anregung des RIM nahm man lediglich noch einen Passus des Inhalts auf, daß durch die Rechtsangleichung die Lösung der Frage Gefährdungs- oder Verschuldenshaftung im allgem. Haftungsrecht nicht präjudiziert werden solle; ebd. Bl. 223–227, 236–241, 245. Am 3. 12. ging die Denkschrift dem RMRk zu: Dok. Nr. 258.

Zitierhinweis

Nr. 203 Ressortbesprechung im Reichswirtschaftsministerium vom 20. September 1938, 11 Uhr
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d203>